



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | קסטילו כהן ריטה | תובעים: |
| 2 | שושן מרים מרלן | |
| 3 | ג'ינו אלברט דנה | |
| 4 | אלטיט אנדרה ויקטור | |
| 5 | טל יעל לורנס | |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד ליזרוביץ טל
אילות 3, אילת
טל': 0544616617 פקס: 086326675 | |

נגד

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1 | נציגות ועד הבית בגוש 40137 חלקה 1 | נתבעים: |
| 2 | אשכנזי יובל | |
| 3 | חיקין אנאטולי | |
| 4 | מויאל שי | |
| 5 | מויאל רונית | |
| 6 | אשכנזי אודליה מישל | |
| 7 | יובל אשכנזי נכסים אילת בע"מ | |
| 8 | אושרוב מרק | |
| 9 | סבח ג'אקי קלוד | |
| 10 | מריז (דלויה) סבח | |
| 11 | בילודיד טטיאנה | |
| 12 | ר.א ניהול סופרמרקטים אילת בע"מ | |



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13	חיקין לודמילה
14	זוהרי הרי
15	כלפא אלי
16	כלפא ג'ואל רוז
17	מנחם אופק-יואל
18	עדה פיליפ ויקטור
19	הראל צדוק
20	פתיטו אלירן
21	דנן עינבר
22	פרג חיים
23	אויגו בע"מ
24	זוהרי רות
25	ג'יי ג'יי די איי השקעות ונדל"ן בע"מ
26	חברת צבי ו. ושות' בע"מ
27	קפטה יובל שחר
28	כהן מיכאל משה
29	ניקסון אילן

באמצעות ב"כ: עו"ד מנחם מאיר
הנמל 2, חיפה
טל': 0539500000 פקס: 048110249

החלטה

לפניי בקשה לדחיית התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית ובשל מעשה בית דין. אקדים ואומר כי דין
הבקשה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבקשה

1. ההיסטוריה בין הצדדים רוויה מחלוקות, אשר אינן נדרשות לשם הכרעה במחלוקת הנקודתית שלפניי. יתרה מכך, גם הפרטים של תביעה זו אינם נדרשים לשם הכרעה בטענה הנקודתית שהעלו הנתבעים בכתב ההגנה מטעמם, והוא שדין התביעה להידחות בשל חוסר סמכות עניינית של המפקח על רישום מקרקעין לדון בה, ומהטעם של מעשה בית דין. אתמקד אפוא בהצגת הרקע הנדרש לשם הכרעה במחלוקת זו.
2. עניינה של התביעה בטענת התובעים לשימוש שעושים הנתבעים בדירות שבבעלותם בבית המשותף נושא התביעה, במסגרתו הם משכירים את דירותיהם, כך נטען, לתקופות קצרות לטובת נופש.
3. במסגרת כתב התביעה המתוקן ביקשו התובעים סעד אחד ויחיד, והוא שיינתן צו עשה, אשר יורה לנתבעים כדלקמן: "לחדול על אתר מפעילותם העסקית – מלונאית שבהשכרת דירות מגורים למטרות נופש בניגוד לתקנון המוסכם" (ראו: עמוד 7 לכתב התביעה המתוקן), שימוש שנטען שמנוגד להוראותיו של התקנון המוסכם של הבית המשותף. ובמילים אחרות: במסגרת כתב התביעה המתוקן ביקשו התובעים לאכוף על הנתבעים את הוראותיו של תקנון הבית המשותף, כפי שהם מפרשים אותו.
4. בכתב ההגנה נטען שיש לדחות את התביעה על הסף ממספר סיבות, ובהן חוסר סמכות עניינית ומעשה בית דין.
5. בעניין הסמכות נטען כי הסמכות העניינית להכרעה בנושא זה מסורה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת (להלן: "**הוועדה המקומית**"), שכן רק לה הסמכות ליתן צו מנהלי להפסקת שימוש אסור, בהתאם להוראות סעיף 219 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק התכנון והבנייה**"). נטען שהתובעים מודעים לכך שלעירייה הסמכות בעניין זה, שכן הם הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (עת"מ 16964-01-21, להלן: "**העתירה המנהלית**") נגד, בין היתר, הוועדה המקומית, ובה ביקשו סעד אשר יורה לוועדה המקומית לאכוף את הדין בנוגע לשימוש האסור בבית המשותף.
6. כן נטען שיש לדחות את התביעה על הסף בשל מעשה בית דין. לטענת הנתבעים, התובעים העלו את טענותיהם בהליך זה במסגרת שלושה הליכים שונים, העתירה המנהלית וכן שני הליכים אזרחיים נוספים שהתנהלו בין הצדדים. נטען שאותם הליכים וההכרעה בהם יצרו מעשה בית דין בנוגע לפלוגתאות השונות. כן נטען שהתובעים מנועים מלהעלות טענותיהם במסגרת הליך זה, שכן היה עליהם להעלות את כל טענותיהם, ובפרט את כל עילות התביעה שהיו בידיהם, במסגרת אותם הליכים, וכעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הם מנועים מלעשות כן. בעניין זה הפנו הנתבעים גם לתקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות").

7. במסגרת כתב התשובה השיבו התובעים לטענות אלה וטענו שבאף אחד מההליכים הם לא העלו טענות מכוחו של התקנון המוסכם, שכן טענות אלה מצויות בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין, אשר הוא היחיד אשר מוסמך להכריע בטענות אלה.

דיון והכרעה

8. דין הבקשה להידחות. בתמצית, המפקח על רישום מקרקעין הוא המוסמך להכריע בטענות שנוגעות לתקנון הבית המשותף. מכיוון שכך, התובעים היו מנועים מלהעלות טענותיהם בנושא זה בפני ערכאות אחרות. בנוגע לטענה בדבר מעשה בית דין, הנתבעים לא צירפו כל החלטה שיפוטית שיוצרת מעשה בית דין בנוגע לטענות שהעלו התובעים בכתב התביעה.

9. אפרט את הדברים.

10. ראשית, בנוגע לשאלת הסמכות. אודה שהטענה אינה מובנת לי. סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון [...] יכריע בו המפקח". כלומר, למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוך בין בעלי דירות בנוגע לתקנון הבית המשותף.

11. התובעים הבהירו בצורה ברורה שטענותיהם מיוחדות לנושא זה, ומשכך לא יכולה להיות מחלוקת שלמפקח על רישום מקרקעין נתונה הסמכות, ואף הסמכות הייחודית, לדון בטענות אלה.

12. מכאן לשאר טענות הנתבעים. נדמה שבבסיס טענות הנתבעים עומדת הטענה שהיה על התובעים להעלות את טענותיהם, שנטענו במסגרת הליך זה בדבר התקנון המוסכם, במסגרת ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים. בכך שוגים הנתבעים, שכן התובעים לא יכלו להעלות את טענותיהם אלה במסגרת הליכים אחרים, ומכיוון שכך הם רשאים להעלות במסגרת הליך זה. אסביר את הדברים.

13. במקרים רבים על אותה מציאות חלים מספר כללים נורמטיביים. כך, למשל, נניח שראובן מבצע עבודות בדירה שבעלותו מבלי שקיבל היתר בנייה לשם כך, כאשר אותן עבודות דורשות היתר בנייה בהתאם להוראות סעיף 145(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק התכנון והבניה"). נניח גם שאותן עבודות מביאות לפגיעה בערכה של דירתו של שמעון, שמצויה גם היא באותו בית משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. שמעון, שמעוניין בהפסקת העבודות ובתביעת פיצויים, יכול לנקוט בהליך מכוחן של מספר הוראות דין, ובין היתר: דיני התכנון והבנייה; סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "**התקנון המצוי**"); סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], שעוסק בעוולת הפרת חובה חקוקה.

15. תקנה 24 לתקנות קובעת כי "תובע יאחד בכתב תביעה אחד את כל עילות התביעה כלפי נתבע בשל אותה מסכת עובדתית, ורשאי הוא לאחד בכתב תביעה אחד גם עילות תביעה אחרות כלפי אותו נתבע, **והכול בכפוף לסמכותו העניינית של בית המשפט**" (ההדגשה הוספה – ב.ל.). כלומר, ככל ששמעון יבקש לנקוט בהליך משפטי מול ראובן, עליו לאחד את כל עילות התביעה שבידיו בקשר עם הבנייה הבלתי חוקית בכתב תביעה אחד, אולם כלל זה כפוף לכללי הסמכות העניינית. רוצה לומר: במידה וכללי הסמכות העניינית מחייבים את שמעון לפצל את טענותיו, ביחס לאותה מסכת עובדתית, עליו לעשות כן, והכלל בדבר מיצוי העילות אינו מתגבר על כללי הסמכות העניינית.

16. כך, לדוגמה, במקרה התיאורטי שתואר לעיל, שמעון צריך לפצל את טענותיו למול שלוש ערכאות נפרדות. בנוגע לטענות מכוח חוק התכנון והבנייה, על שמעון לפנות בבקשה לפתיחה בהליכי אכיפה מנהליים של הרשויות המוסמכות, באמצעות, בין היתר, הוראות סעיף 216 לחוק התכנון והבנייה. הליך זה ייוחד לאותם היבטים שמצויים בסמכותן העניינית של רשויות התכנון; ככל ששמעון מבקש להעלות טענות מכוחו של סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, הרי שבהתאם לסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, עליו להעלות טענות אלה בפני המפקח על רישום מקרקעין; ככל ששמעון מבקש לטעון מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה, הסמכות לדון ולהכריע בטענות אלה מצויה בידי בית המשפט שלו הסמכות העניינית לדון בכך, בהתאם לסעד שיתבקש באותה תביעה שתוגש.

17. כללם של דברים: העובדה שהתקיים הליך בנוגע למסכת עובדתית אחת, אינה מונעת קיומו של הליך נוסף ביחס לאותה מסכת עובדתית, במידה שבמסגרת ההליך המאוחר נטענות עילות שלא היו יכולות להיטען במסגרת ההליך הראשון, מהטעם של חוסר סמכות עניינית של הערכאה שדנה בהליך הראשון (ראו: ע"א (מחוזי חיפה) 1589/05 **מצר נ' גיטיס**, פסקה 4.3 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) י' דר (14.6.2006)).

18. בענייננו שלנו הגישו התובעים עתירה מנהלית וכן נטען שהתנהלו בין הצדדים גם הליכים אזרחיים (ביחס להליכים האזרחיים לא צורף כל מסמך, כך שאיני יכול לאמוד בצורה מלאה את טענות הצדדים באותם הליכים, או את ההכרעות שניתנו בהם, ככל שניתנו בהם הכרעות). אין מחלוקת שבכל אותם הליכים ביקשו התובעים להביא להפסקת השימוש שעושים הנתבעים בדירות שבבעלותם בבית המשותף נושא המחלוקת. עם זאת, התובעים לא יכלו להעלות באותם הליכים טענות מכוח תקנון הבית המשותף, שכן נושא זה מצוי בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין. יתרה מכך, הנתבעים אף לא טענו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/119/2024
מס' בקשה: 2/145/2024, 2/100/2025
2/129/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהתובעים העלו טענות מכוחו של התקנון המוסכם באותם הליכים (למעט ההתייחסות המסוימת בעתירה המנהלית).

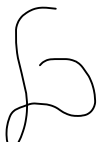
19. בהינתן האמור, העובדה שהתובעים פועלים במסגרת מספר הליכים משפטיים להשגת אותה תוצאה, אינה מונעת מהם מלפעול גם בהליך זה, שכן הטענות שהועלו בהליך זה לא הועלו, ואף לא היו יכולות להיות מועלות, בפני אף ערכאה אחרת.

20. לבסוף, בנוגע לטענת הנתבעים בדבר מעשה בית דין שנוצר מכוחו של פסק הדין בעתירה המנהלית. עיינתי בפסק הדין, ולא מצאתי שיש בו כדי להקים מעשה בית דין. כידוע, מעשה בית דין נוצר רק כאשר "תביעה נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך" (ראו: ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583 (1968)). עיון בפסק הדין שניתן בעתירה המנהלית מגלה שזו נדחתה על הסף ולא נערך דיון לגופם של דברים. מכיוון שכך, פסק הדין בעתירה המנהלית אינו יוצר מעשה בית דין, וזאת גם מבלי להתייחס לכך שפסק הדין כלל אינו דן בעילת הפרת התקנון המוסכם. בהינתן שבמסגרת העתירה המנהלית בית המשפט התייחס אך ורק לנושאים שבסמכותו, איני רואה צורך להידרש לשאלת משמעות פסק דין שניתן בחוסר סמכות עניינית, בכל הנוגע למעשה בית דין (ראו: יששכר רוזן-צבי **הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים** ה"ש 211 בעמ' 853 (2025)).

21. כללם של דברים: טענותיהם המקדמיות של הנתבעים בנוגע לסמכות העניינית, למיצוי עילות ולמעשה בית דין נדחות. בהתאם להוראות תקנה 53 לתקנות, הנתבעים יישאו בהוצאות התובעים בקשר עם בקשה זו בסך של 2,500 ש"ח, וזאת בלא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה לנתבעים, שאם לא כן יישא ריבית שקלית מיום מתן ההחלטה ועד מועד הפירעון.

22. למען הסר ספק, יובהר שאין בהכרעה זו כדי להביע דעה בנוגע לשאר טענותיהם המקדמיות של הנתבעים. טענות אלה מצריכות בירור עובדתי, ומכיוון שכך לא ראיתי לנכון להידרש אליהן בשלב מקדמי זה.

ניתנה היום 7.12.2025, י"ז כסלו תשפ"ו, בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין